

المملكة المغربية
الحرية والديمقراطية
النشرة العامة

بيان النشرات	تعريف الاشتراك		يطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية الرباط - شالة الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 0537.76.54.13 الحساب رقم : 33 101 4423101 310 810 101402900	
	في المغرب			في الخارج
	سنة	سنة أشهر		
النشرة العامة	250 درهما	400 درهم	فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج	
نشرة الترجمة الرسمية	150 درهما	200 درهم	عن الطريق العادي أو عن طريق الجو	
نشرة الاتفاقيات الدولية	150 درهما	200 درهم	أو البريد الدولي السريع، تضاف إلى	
نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية	250 درهما	300 درهم	مبالغ التعريف المنصوص عليها يمنته	
نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري	250 درهما	300 درهم	مصاريف الإرسال كما هي محددة في	
			النظام البريدي الجاري به العمل.	

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك المقررات واللوائح التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست	نصوص عامة
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.. - هياكل التعليم والبحث.	إجبارية تطبيق مواصفة قياسية مغربية.
قرار لووزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 737.26 صادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026) بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي	قرار لووزير الصناعة والتجارة رقم 943.26 صادر في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026) بإجبارية تطبيق مواصفة قياسية مغربية
المسرح.. - لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم.	نصوص خاصة
قرار لووزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح وكيفيات اشتغالها ومهامها	إقليم خريبكة.. - نزع ملكية قطعتين أرضيتين.
	مرسوم رقم 2.26.324 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي باستغلال الفوسفات وإقامة منشآت لأجل ذلك وينزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض لفائدة المجمع الشريف للفوسفات ش.م بإقليم خريبكة
	إقليم إفران.. - فصل ثلاث قطع أرضية عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص.
	مرسوم رقم 2.26.336 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لثلاث قطع أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص، قصد بناء منشآت عسكرية بإقليم إفران

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص عامة

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقعي وإصلاح الإدارة رقم 945.26 صادر في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026) بتميم قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية

3189

نصوص خاصة

وزارة الاستثمار والتقنية وتقييم السياسات العمومية.

استدراك خطا وقع بالجريدة الرسمية عدد 7510 بتاريخ 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026)

3190

مجلس المنافسة

قرار لمجلس المنافسة عدد 51/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd»

3191

قرار لمجلس المنافسة عدد 52/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و «Eurazeo SE»

3193

قرار لمجلس المنافسة عدد 53/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركتي «HongShan Capital Advisors Limited» و «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها

3196

قرار لمجلس المنافسة عدد 54/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA»

3199

قرار لمجلس المنافسة عدد 55/ق/2026 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026) المتعلق بالطلب المقدم من لدن شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» والرامي إلى الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتنميته

3201

إقليم الدريوش - تجديد إعلان المنفعة العامة.

مرسوم رقم 2.26.398 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026) بتجديد إعلان المنفعة العامة القاضية ببناء سد بني عزيزمان بإقليم الدريوش ..

3178

إقليم الناظور - الموافقة على تصميم ونظام تهيئة قطاع لعسارة بجماعة بني بويغور.

مرسوم رقم 2.26.427 صادر في 22 من ذي الحجة 1447 (8 يونيو 2026) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة قطاع لعسارة بجماعة بني بويغور بإقليم الناظور وبإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

3178

إقليم الناظور - افتتاح بحث عمومي لتحديد الملك العمومي المينائي لميناء الناظور غرب المتوسط.

قرار لوزير التجهيز والماء رقم 866.26 صادر في 6 ذي القعدة 1447 (24 أبريل 2026) بافتتاح بحث عمومي يتعلق بتحديد الملك العمومي المينائي لميناء الناظور غرب المتوسط بجماعة إيعزازن بإقليم الناظور بولاية جهة الشرق.

3179

لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح - تعيين رئيس وأعضاء.

مقرر لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 854.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتعيين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح

3180

عمالة مقاطعات عين السبع الحبيبي - التخلي عن ملكية قطع أرضية.

مقرر لوزير النقل واللوجستيك رقم 857.26 صادر في 3 ذي القعدة 1447 (21 أبريل 2026) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سلكي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش من ن.ك 04+360 إلى ن.ك 07+368 بمقاطعة عين السبع بعمالة مقاطعات عين السبع الحبيبي بولاية جهة الدار البيضاء - سطات.

3181

إقليم تاونات وتازة - التخلي عن ملكية قطع أرضية حبيسية.

مقرر لوزير التجهيز والماء رقم 898.26 صادر في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الحبيسية اللازمة لبناء سد سيدي عبو (الحقينة) بإقليمي تاونات وتازة

3182

إقليم شفشاون - تنمية الكتل العمرانية القروية.

قرار لوالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 705.26 صادر في 13 من شوال 1447 (فاتح أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح.

3185

قرار لوالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 853.26 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة.

3185

جماعة الرباط - التخلي عن ملكية قطع أرضية.

مقرر لوالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة رقم 917.26 صادر في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث طريق التهيئة المحددة في تصميم التهيئة الخاص بضيقي أبي رقرق

3186

نصوص عامة

- إبداء الرأي بخصوص إحداث المسالك ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة ؛
- اقتراح إحداث المسالك ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة ؛
- السهر على السير العادي للوحدات والمسالك ذات الصلة بالشعبة ؛
- حصر حاجياتها من الأساتذة والموظفين ووسائل التجهيز والتسيير وعرضها على مجلس المعهد ؛
- تنظيم مباراة الولوج الخاصة بكل مسلك تابع للشعبة، أو المسالك المشتركة مع شعب أخرى، تحت إشراف إدارة المعهد ؛
- إبداء الرأي بخصوص حركية أساتذة الشعبة ؛
- تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطوير البحث داخل الشعبة ؛
- اقتراح اتفاقيات مع الشركاء المختصين لتطوير البحث العلمي والتدريس داخل الشعبة، وذلك بتنسيق مع إدارة المعهد ؛
- إبداء الرأي حول مشاريع الاتفاقيات المقترحة على المعهد، والمتعلقة بتخصصات الشعبة ؛
- إبداء الرأي حول مشاريع البحث ذات الصلة باختصاصات الشعبة.

المادة 4

ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن فيها فائز المترشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات.

يتولى الرئيس تسيير الشعبة، وتناط به المهام التالية :

- تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة ؛
- السهر على احترام مضامين دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بالمسالك التابعة للشعبة ؛
- السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للشعبة ؛
- ضمان التواصل وتبادل المعلومات داخل الشعبة ؛
- التنسيق مع إدارة المعهد فيما يخص التدبير وتجويد التعليم والخدمات ؛
- تحديد جدول أعمال اجتماعات الشعبة والسهر على إنجاز تقارير الاجتماعات المنعقدة.

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 737.26 صادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026) بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على المرسوم رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 20 منه ؛

وبإقتراح من مجلس المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ؛ وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 25 مارس 2026، قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تحدد وتنظم هياكل التعليم والبحث بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي المشار إليه بعده ب «المعهد»، وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

الباب الثاني

هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2

تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية :

- شعبة الفنون الدرامية ؛
- شعبة السينوغرافيا ؛
- شعبة التنشيط الثقافي.

وتشتمل كل شعبة على مجموعة من الوحدات المرتبطة فيما بينها، وتضم أساتذة باحثين وأساتذة التعليم الفني ينتمون للشعبة بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.

المادة 3

تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية :

- السهر على تطبيق برامج التعليم والبحث ذات الصلة بالشعبة ؛
- المشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين أساتذة الشعبة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمعهد ؛
- وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة العلمية للشعبة، وعرضه على مجلس المعهد ؛

يعد رئيس الشعبة تقريراً عن أنشطة التعليم والبحث، ويعرضه على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية، وترسل نسخة منه إلى مجلس الشعبة ومجلس المعهد.

يمكن لرئيس الشعبة الاستعانة بأستاذ(ة) للنيابة عنه في حال تعذر حضوره، كما يمكن له تشكيل مجموعات عمل، كلما اقتضت الحاجة لذلك، قصد دراسة مواضيع محددة، وذلك بتنسيق مع إدارة المعهد.

المادة 5

تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.

ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام على الأكثر دون التقيد بشرط النصاب.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير(ة) المعهد.

وتحدد كفاءات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.

المادة 6

يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من :

- مدير(ة) المعهد، رئيساً ؛

- المدير(ة) المساعد(ة) المكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث، عضواً ؛

- المدير(ة) المساعد(ة) المكلف بالتكوين المستمر والتدريب، عضواً ؛

- الكاتب(ة) العام(ة)، عضواً ؛

- رؤساء الشعب، أعضاء ؛

- منسقي المسالك، أعضاء ؛

- مدير مركز الدكتوراه، عضواً ؛

- أساتذة أو شخصيات، أو هما معا عند الاقتضاء، باقتراح من رئيس مجلس الشعب.

المادة 7

يتولى مجلس الشعب المهام التالية :

- السهر على تطبيق برامج التعليم والبحث بالمعهد ؛

- تنسيق أنشطة الشعب ؛

- اقتراح الوحدات والمسالك ؛

- إبداء الرأي في توجيه الطلبة ؛

- إبداء الرأي في طلبات البحث ؛

- تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل المعهد ؛

- السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للمعهد ؛

- ضمان التواصل وتبادل المعلومات ما بين مختلف الشعب.

المادة 8

يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكفاءات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.

الباب الثالث

هياكل البحث بالمعهد

المادة 9

تتكون هياكل البحث بالمعهد من :

- فريق البحث ؛

- مختبر البحث ؛

- مركز الدراسات في الدكتوراه.

الفصل الأول

فريق البحث

المادة 10

يشكل فريق البحث الوحدة الأساس لنظام البحث، ويتخذ المعهد كمقر له.

يحدث فريق البحث بمقرر لمدير(ة) المعهد، وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن المسؤول عن الفريق ونظام داخلي مصادق عليه من لدن مجلس المعهد.

يحدد اعتماد فريق البحث بقرار لمدير(ة) المعهد على أساس تقارير تقييم أنشطته، وبعد استطلاع رأي مجلس المعهد.

الفصل الثاني

مختبر البحث

المادة 15

يتكون مختبر البحث من فريقين للبحث على الأقل، يكونان معتمدين مسبقاً.

يساهم مختبر البحث في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث أو هما معاً، كما يتولى أنشطة البحث والتنمية استجابة لمتطلبات القطاع السوسيو-اقتصادي.

المادة 16

يحدث مختبر البحث بمقرر لمدير(ة) المعهد، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من طرف مسؤول المختبر ونظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس المعهد.

يتضمن ملف إنشاء مختبر البحث مخطط عمل يمتد لأربع (4) سنوات يتمحور حول :

- موضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من طرف المختبر ؛
- المخطط المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقييم نتائج البحوث ؛
- الشراكة على المستوى الوطني أو الدولي أو هما معاً ؛
- الحاجيات اللوجيستكية والبشرية والمادية للمختبر ؛
- المؤهلات العلمية للمختبر ؛
- اسم المسؤول وأسماء أعضاء مختبر البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛
- النظام الداخلي لمختبر البحث مصادق عليه من طرف الأعضاء.

المادة 17

يسير مختبر البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم بالمعهد، وينتهي لإطار أساتذة التعليم العالي، وفي حالة عدم توفره، يعوض بأستاذ محاضر مؤهل من المعهد.

ينتخب المسؤول عن مختبر البحث من بين أعضائه، خلال مدة الاعتماد، وفق النظام الداخلي لمختبر البحث المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.

يتشكل فريق البحث حول موضوع للبحث يندرج ضمن اختصاصات المعهد، ويتألف، على الأقل، من ثلاثة أساتذة باحثين دائمين بالمعهد، وطلبة يحضرون شهادة الدكتوراه.

المادة 11

يسير فريق البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم بالمعهد وينتهي لإطار أساتذة التعليم العالي، وفي حالة عدم توفره، يعوض بأستاذ محاضر مؤهل من المعهد.

وينتخب المسؤول عن فريق البحث من بين أعضاء فريق البحث خلال مدة الاعتماد وفق النظام الداخلي لفريق البحث المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 12

يمكن لفريق البحث أن يضم أساتذة باحثين من مؤسسات أخرى كأعضاء منتسبين في حدود عضوين على الأكثر.

لا يمكن لأستاذ باحث الانتماء إلا لفريق بحث واحد، في حين يمكنه أن يكون عضواً منتسباً لأحد الفرق أو المختبرات.

المادة 13

يتضمن ملف إنشاء فريق البحث المشار إليه في المادة 10 أعلاه مخطط عمل يمتد لأربع (4) سنوات، ويتمحور حول العناصر التالية :

- موضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من قبل الفريق ؛
- البرنامج المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقييم نتائج البحوث ؛
- الشراكة على المستويين الوطني أو الدولي أو هما معاً ؛
- المؤهلات العلمية للفريق، خاصة من حيث الإنتاج العلمي والمهارات المكتسبة ؛
- اسم المسؤول وأسماء أعضاء فريق البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛
- النظام الداخلي لفريق البحث مصادق عليه من طرف أعضاء الفريق.

المادة 14

يقدم مسؤول فريق البحث تقريراً سنوياً عن أنشطة فريقه إلى مدير(ة) المعهد، كما يقدم إليه تقييماً لأعمال الفريق كل أربع (4) سنوات للتحقق من بلوغ الأهداف المسطرة.

المادة 18

تحدث لدى مختبر البحث هيئة علمية من أجل التقييم، تتكون من أعضاء مختلف فرق البحث المكونة له، أو من شخصيات علمية وطنية أو دولية، وكذا من ممثلين عن الوسط السوسيو-اقتصادي.

تحدد كفاءات سير هذه الهيئة العلمية في النظام الداخلي لمختبر البحث.

المادة 19

يقدم المسؤول عن مختبر البحث تقارير سنوية عن أنشطة المختبر إلى مجلس المعهد، كما يقدم له تقييما لأعمال المختبر كل أربع (4) سنوات للتحقق من بلوغ الأهداف المسطرة.

المادة 20

يجدد اعتماد مختبر البحث بقرار لمدير(ة) المعهد على أساس تقارير تقييم أنشطته المعدة من طرف هيئته العلمية، وبعد استطلاع رأي مجلس المعهد.

الفصل الثالث

مركز الدراسات في الدكتوراه

المادة 21

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات يحدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، ويشار إليه بعده ب«المركز»، ويمكن له الانضمام إلى مثيلاته بباقي مؤسسات التعليم العالي، وفق معايير وكفاءات تحدد بمقرر مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والتعليم العالي.

يشغل المركز على تدبير وتنسيق أنشطة تكوين الدكتوراه والبحث العلمي.

المادة 22

تحدد مهام المركز فيما يلي :

- اختيار طلبة سلك الدكتوراه وفق معايير واضحة ومحددة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ؛

- استقبال طلبة سلك الدكتوراه وتأمين تأطير علمي لهم في هياكل البحث المعتمدة لدى المعهد ؛

- الإشراف على التكوينات التكميلية لطلبة الدكتوراه لتمكينهم من إعداد مشاريع مهنية وتيسير اندماجهم في الحياة العملية وفقا لدفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ؛

- توحيد الفرق البيداغوجية وفرق البحث من أجل تقاسم الوسائل والرؤى بخصوص عرض التكوين في الدكتوراه بالمعهد ؛

- اقتراح الطلبة للاستفادة من منح الدكتوراه ومنح التميز ؛

- تنسيق أنشطة المركز مع مجلس المعهد ؛

- السهر على عرض تكوينات في سلك الدكتوراه مرتبطة بتخصصات المعهد ؛

- عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي أو البحث الوطنية أو الدولية لاستقبال طلبة سلك الدكتوراه أو ضمان تكوينات لفائدتهم.

علاوة على المهام السالفة الذكر، يوفر المركز للطلبة بسلك الدكتوراه ما يلي :

- الانفتاح الفكري على التخصصات الأخرى ؛

- إمكانية إجراء دورات تدريبية بالوسط المهني ؛

- إمكانية تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه وطنيا ودوليا ؛

- إمكانية تنظيم محاضرات وندوات ولقاءات علمية لتكثيف التبادلات الوطنية والدولية ؛

- إمكانية إشراك القطاع السوسيو-اقتصادي في البحوث التي هم بصدد إنجازها.

المادة 23

يعين مدير المركز من لدن مدير(ة) المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى المهام التالية :

- تأمين سير المركز وتنسيق مجموع أنشطته والسهر على حسن سيرها ؛

- تنسيق عمل مختبرات البحث من أجل ترشيد استعمال الموارد وتوحيد التوجهات فيما يتعلق بعروض تكوين الدكتوراه الخاص بالمعهد ؛

- السهر على تطبيق واحترام مقتضيات دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه بالمعهد ؛

- ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للمعهد داخل المركز ؛

- السهر على تنفيذ تكوين سلك الدكتوراه بالمركز ؛

- ضمان تنظيم تكوينات إلزامية وتكميلية لطلبة الدكتوراه ؛

- الاضطلاع بمهمة كتابة مجلس المركز ؛

- السهر على احترام ميثاق الأطروحات ؛

المادة 26

تحدث داخل مجلس المركز اللجان الدائمة التالية :

- لجنة الأطروحات ؛

- اللجنة المكلفة بالتكوينات التكميلية الإلزامية ؛

- اللجنة البيداغوجية.

يحدد تأليف واختصاصات هذه اللجان وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمركز.

المادة 27

تتكون لجنة تقييم البحث الذي تنجزه هياكل البحث المحددة في المادة 9 أعلاه من أربعة أساتذة للتعليم العالي، وفي حالة تعذر ذلك، أساتذة محاضرين مؤهلين يعينهم مجلس المعهد يكون أحدهم على الأقل من خارج المعهد. ويرأس هذه اللجنة مدير(ة) المعهد.

المادة 28

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026).

الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح وكيفية اشتغالها ومهامها.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 378.26 الصادر في 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026) بشأن دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح، ولا سيما المادة 10 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتألف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح، المشار إليهم في المادة 10 من القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 378.26 الصادر في 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026) المشار إليه أعلاه، من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وعن السلطات الحكومية المعنية، وكذا من شخصيات وذوي الخبرات في مجال المسرح والمهن المرتبطة به.

- السهر على التدبير الأمثل للموارد المخصصة للمركز ؛

- اقتراح مناقشة الأطروحات على مدير(ة) المعهد، وذلك بعد موافقة المشرف على الأطروحة وكذا رئيس وأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة ؛

- تقديم تقرير سنوي عن أنشطة المركز لكل من مجلس المركز ومجلس المعهد. كما يقدم هذا التقرير إلى مدير(ة) المعهد بعد موافقة مجلس المركز عليه.

المادة 24

يتشكل مجلس المركز من :

- مدير(ة) المعهد، رئيسا ؛

- مدير(ة) المركز ؛

- المدير(ة) المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ؛

- المدير(ة) المساعد المكلف بالتكوين المستمر والتدريب ؛

- رؤساء الشعب ؛

- مسؤولي هياكل البحث المعتمدة والمنخرطة بالمركز ؛

- ممثلين اثنين (2) عن طلبة الدكتوراه ينتخبهما الطلبة لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ؛

- شخصيتين من خارج المركز يتم تعيينهما من قبل مدير(ة) المعهد باقتراح من مدير المركز وفقا لكفاءتهما في المجال العلمي والسوسيو-اقتصادي أو هما معا لمدة أربع (4) سنوات.

المادة 25

يسهر مجلس المركز على :

- تنظيم مسطرة انتقاء الطلبة المرشحين للتسجيل في الدكتوراه ؛

- التأطير العلمي والبيداغوجي للطلبة وفق التكوينات المعتمدة ؛

- توزيع الإمكانيات المخصصة للمركز ؛

- اقتراح المرشحين للاستفادة من منح الدكتوراه ؛

- احترام ميثاق الأطروحات ؛

- المصادقة على تقارير المركز ؛

- اعتماد نظام داخلي للمركز وتغييره وتتميمه عند الاقتضاء ؛

- تتبع مختلف أنشطة المركز بتنسيق مع إدارة المعهد.

يعين رئيس وأعضاء هذه اللجنة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

يتولى قسم المسرح بمديرية الفنون أعمال كتابة هذه اللجنة.

المادة الثانية

تتولى لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية :

- وضع خطة عملها بناء على الرؤية المؤطرة للدعم التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وكذا الإجراءات المنظمة لأشغالها؛

- دراسة وانتقاء المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة والمعايير التي تم اعتمادها للاستفادة من الدعم، والمنصوص عليها في القرار المشترك رقم 378.26 المشار إليه أعلاه ؛

- تحديد مستويات ومبالغ الدعم المقرر منحه للمشاريع المنتقاة ؛

- معاينة العروض المنجزة والمصادقة على مدى مطابقتها لمكونات ملفات الترشيح ؛

- الاطلاع على التقارير المنجزة بخصوص ترويج العروض والإقامات الفنية لإبداع النصوص المسرحية وإنجاز البحوث العلمية المسرحية والورشات التكوينية وفحصها والمصادقة عليها ؛

- الموافقة على تغيير اسم المشروع المرشح، سواء على مستوى التصورات الفنية أو على مستوى المساهمين في العمل أو على أي مستوى آخر ؛

- إعداد الردود والأجوبة عن استفسارات أصحاب المشاريع الذين لم يحصلوا على الدعم، ووضعها رهن إشارة كتابة اللجنة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة في دورتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الرابعة

لا تكون مداوالات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحاً بمن حضر على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس.

وتسجل مداوالات وقرارات اللجنة في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات، وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة بدون عذر مقبول، يتم تعويضه بنفس كيفية التعيين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الخامسة

تقوم اللجنة بمعاينة الأعمال المسرحية أو العروض المعادة بالنسبة لمجال الإنتاج والتوطين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

كما تقوم بمعاينة الأعمال المسرحية المرشحة للجولات المسرحية الوطنية بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.

المادة السادسة

لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يكون مشاركاً أو طرفاً مستفيداً، بأي شكل من الأشكال، من أي مشروع مرشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح.

المادة السابعة

تتولى كتابة لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح المهام التالية :

- إرسال دعوات حضور الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال، وذلك بتنسيق مع رئيس اللجنة؛

- فرز طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح حسب الأصناف المشار إليها في القرار المشترك رقم 378.26 المشار إليه أعلاه؛

- فحص ملفات عروض المشاريع المرشحة للدعم للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المشترك رقم 378.26 السالف الذكر؛

- تقديم تقرير مفصل للجنة، قبل انطلاق أشغالها، حول وضعية تلك الطلبات ومدى وفاء أصحابها بالالتزامات السابقة تجاه قطاع الثقافة والمؤسسات التابعة له.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026).

الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تعتبر إجبارية التطبيق المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM 01.4.510 والمتعلقة بالبليت الفولاذي غير السبائكي المدرفل على الساخن والمخصص لقضبان التسليح وقضبان أسلاك الصلب - المواصفات العامة.

المادة الثانية

تثبت المطابقة للمواصفة القياسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعلامة مطابقة المنتج أو دفعة من المنتج، المسلمة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026).

الإمضاء: رياض مزور.

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 943.26 صادر في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026) بإجبارية تطبيق مواصفة قياسية مغربية.

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما وقع تميمه، ولا سيما المادة 33 منه ؛

وبعد الاطلاع على مقرر مدير المعهد المغربي للتقييس رقم 2376.24 الصادر في 16 من ربيع الأول 1446 (20 سبتمبر 2024) القاضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية،

نصوص خاصة

مرسوم رقم 2.26.324 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي باستغلال الفوسفات وإقامة منشآت لأجل ذلك وبتزاع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض لفائدة المجمع الشريف للفوسفات ش.م بإقليم خريبكة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بتزاع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى القانون رقم 46.07 القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفات إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.15 بتاريخ 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.252 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008) بتطبيق القانون رقم 46.07 السالف الذكر ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر بمقر جماعة بني سمير بإقليم خريبكة من 12 فبراير إلى 12 أبريل 2025 ؛

وباقتراح من وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي باستغلال الفوسفات وإقامة منشآت لأجل ذلك بجماعة بني سمير بإقليم خريبكة.

المادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض والمبينتين في الجدول بعده والمعلم عليهما بلون أحمر في المخطط التجزيئي ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم :

رقم المخطط التجزيئي	رقم القطعة	المرجع العقاري	أسماء الملاك أو ذوي حق عيني أو المظنون أنهم كذلك	العنوان	المساحة			ملاحظات
					هـ	آر	س	
OIK/TP-PP 206	1	غير محفظة	ورثة اليازيد بن الحاج محمد بن زعري	دوار أولاد بوعلي	01	16	58	أرض فلاحية
	2	غير محفظة	ورثة السعيد محمد	جماعة بني سمير	03	21	64	أرض فلاحية

المادة الثالثة. - يخول حق نزع الملكية إلى الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات ش.م.

المادة الرابعة. - يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات ش.م، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة،

الإمضاء : ليلي بنعلي.

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لثلاث قطع أرضية مساحتها الإجمالية 1 هـ و 8 آر و 39 س، تابعة لغابة أزرو (قطعة أرضية مساحتها 1 هـ و 6 آر : جزء من الرسم العقاري عدد 57/12708 وقطعتان أرضيتان مساحتهما 2 آر و 39 س : جزء من الرسم العقاري عدد 57/12709)، والواقعة بجماعتي تكريكرة وبن صميم بإقليم إفران، وذلك قصد بناء منشآت عسكرية.

وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في التصميمين الملحقين بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل عن النظام الغابوي في مبلغ قدره 165.009,80 درهم.

المادة الرابعة

تدفع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني مبلغا قدره 165.009,80 درهم إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص لاقتناء أراضٍ للتشجير) بعد صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء : أحمد البوارى.

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نادية فتاح.

مرسوم رقم 2.26.336 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026)

بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لثلاث قطع أرضية تابعة للملك الغابوي وضمتها إلى ملك الدولة الخاص، قصد بناء منشآت عسكرية بإقليم إفران.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.990 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛

وبعد الاطلاع على طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ؛

وعلى محضري اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي المجتمعمة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 و 7 أكتوبر 2021 ؛

وعلى محضري اللجنة الإدارية للخبرة المجتمعمة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 و 7 أكتوبر 2021 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ؛

واستشارة عامل إقليم إفران ؛

وباقترح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

مرسوم رقم 2.26.398 صادر في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026)
بتجديد إعلان المنفعة العامة القاضية ببناء سد بني عزيمان
بإقليم الدريوش.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403
(16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.410 الصادر في 5 ذي القعدة 1442
(16 يونيو 2021) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد بني عزيمان
بإقليم الدريوش ؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.742 الصادر في 2 ربيع الأول 1445
(18 سبتمبر 2023) بتجديد إعلان المنفعة العامة القاضية ببناء سد
بني عزيمان بإقليم الدريوش ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والماء،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدد طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المشار
إليه أعلاه إعلان المنفعة العامة القاضية ببناء سد بني عزيمان بإقليم
الدريوش وذلك حسب التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50.000
الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى
وزير التجهيز والماء.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والماء،

الإمضاء: نزار بركة.

مرسوم رقم 2.26.427 صادر في 22 من ذي الحجة 1447 (8 يونيو 2026)
بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة
قطاع لعسارة بجماعة بني بوفروور بإقليم الناظور وبالإعلان
أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436
(7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412
(17 يونيو 1992)، كما وقع تميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414
(14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443
(21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها
المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2023 ؛

وعلى نتائج البحث العلمي المباشر بجماعة بني بوفروور من 12 ماي
إلى 11 يونيو 2025 ؛

وعلى محضر مداوالات مجلس جماعة بني بوفروور المجتمع خلال
دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2025 ؛

وعلى محضر مداوالات اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم
واقترحات المجلس المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2026 ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسية المدينة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على التصميم رقم 01/AUNDG/2025 والنظام المتعلق به الموضوعين لهيئة قطاع لعسارة بجماعة بني بويفرور بإقليم الناظور وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيس مجلس جماعة بني بويفرور، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1447 (8 يونيو 2026).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

والإسكان وسياسة المدينة،

الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجرى بحث عمومي لمدة شهرين، من 27 أغسطس إلى 27 أكتوبر 2026 بجماعة إيعازان بإقليم الناظور، وذلك بشأن تحديد الملك العمومي المينائي لميناء الناظور غرب المتوسط.

المادة الثانية

تتألف اللجنة الخاصة بالبحث العمومي من :

- ممثل السلطة المحلية لإيعازان، رئيسا ؛
- ممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالناظور، مكلفا بسكرتارية اللجنة ؛
- ممثل رئيس مجلس جماعة إيعازان ؛
- ممثل عن مصلحة المسح العقاري بالناظور ؛
- ممثل عن مصلحة المحافظة العقارية بالناظور.

المادة الثالثة

يودع، لهذا الغرض، ملف البحث العمومي والسجل المعد لتلقي التعرضات أو الملاحظات المتعلقة بمشروع التحديد بمقر جماعة إيعازان التابعة لإقليم الناظور خلال فترة البحث المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

يتعين على جماعة إيعازان، وفقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.150 الصادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) المشار إليه أعلاه، وضع نسخة من هذا القرار والملف المرفق به، المتضمن على الخصوص التصميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي المينائي المكون لميناء الناظور غرب المتوسط بمكاتها، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها والإدلاء، عند الاقتضاء، بتعرضاتهم أو ملاحظاتهم.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1447 (24 أبريل 2026).

الإمضاء : نزار بركة.

قرار لوزير التجهيز والماء رقم 866.26 صادر في 6 ذي القعدة 1447 (24 أبريل 2026) بافتتاح بحث عمومي يتعلق بتحديد الملك العمومي المينائي لميناء الناظور غرب المتوسط بجماعة إيعازان بإقليم الناظور بولاية جهة الشرق.

وزير التجهيز والماء،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الأملاك العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل السابع منه ؛

وعلى القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.150 الصادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022) المتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة، ولا سيما المادة 3 منه،

مقرر لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 854.26 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026)
بتعيين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 378.26 الصادر في 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026) بشأن دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح، ولا سيما المادة 10 منه ؛

وعلى قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 855.26 الصادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026) بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح وكيفيات اشتغالها ومهامها، ولا سيما المادة الأولى منه، قرر ما يلي :

المادة الأولى

تشكل لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في مجال المسرح برسم سنتي 2026-2027 من الأعضاء التاليين :

- عبد الاله عاجل، رئيسا ؛
- صفية معناوي، عضوا ؛
- سكيمة الفضايلي، عضوا ؛
- إيمان الرغاي، عضوا ؛
- سالم بلال، عضوا ؛
- أمل بنويس، عضوا ؛
- عبد اللطيف فردوس، عضوا ؛
- عمر سحنون، عضوا ؛
- زهور حميش، عضوا ؛
- أسماء لقمان، عضوا ؛
- سيدي رضوان الشرقاوي، عضوا.

المادة الثانية

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026).

الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سكي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش من ن.ك 04+360 إلى ن.ك 07+368 بمقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية بولاية جهة الدار البيضاء - سطات.

وزير النقل واللوجستيك،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وباحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتديرها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.256 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.23.1019 الصادر في 8 جمادى الأولى 1445 (22 نوفمبر 2023) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة وولاية جهة الدار البيضاء - سطات وولاية جهة مراكش - آسفي، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.955 الصادر في 2 رجب 1447 (23 ديسمبر 2025) بتجديد إعلان المنفعة العامة التي تقضي ببناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة وولاية جهة الدار البيضاء - سطات وولاية جهة مراكش - آسفي ؛

وعلى ملف البحث الإداري المباشر من 27 أغسطس إلى 27 أكتوبر 2025 بمقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية ؛

الحي المحمدي ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

أرقام القطع الأرضية بالتصميم	المرجع العقاري	إسم المالك أو المفترض أنه كذلك وعنوانه	المساحة		ملاحظات
			س	آر	
1	رسم عقاري عدد : 32/2781	الشركة المدنية العقارية لي داهلياس مقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية.	14	12	أرض عارية.
2	رسم عقاري عدد : C/39142	شركة JACOB DOUWE EGBERTS MA SARL AU ش.م.م. من شريك واحد مقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية.	32	10	أرض عارية عقار مثقل برهن جيري.
3	رسم عقاري عدد : C/39141	الشركة المدنية مارسو مقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية.	54	11	أرض عارية.
4	رسم عقاري عدد : C/39141	الشركة المدنية مارسو مقاطعة عين السبع العمالي بمقاطعات عين السبع العمالي بالمحمدية.	93	00	أرض عارية.

المادة الثانية

يفوض حق نزع الملكية إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1447 (21 أبريل 2026).

الإمضاء : عبد الصمد قيوح.

مقرر لوزير التجهيز والماء رقم 898.26 صادر في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع

الأرضية الحسبية اللازمة لبناء سد سيدي عبو (الحقينة) بإقليمي تاونات وتازة

وزير التجهيز والماء،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.20.502 الصادر في 29 من ذي الحجة 1441 (19 أغسطس 2020) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء

سد سيدي عبو على واد اللين بإقليمي تاونات وتازة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.31 الصادر في 12 من شعبان 1446 (11 فبراير 2025) بتجديد إعلان المنفعة العامة التي تقضي

ببناء سد سيدي عبو على واد اللين بإقليمي تاونات وتازة ؛

وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 2 يونيو إلى 2 أغسطس 2021 بجماعات عين معطوف، البرارحة

وابني افراسن بإقليمي تاونات وتازة ؛

وباقترح من وزير التجهيز والماء وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية المبينة في الجدول صحبته والمعلم عليها باللون الأحمر في التصاميم التجزئية

ذات المقياس 1/2.000 المضافة إلى أصل هذا المقرر :

سد سدي عبو باقليم تاوانات وتازة**الحقينة****الأمالك الحيسية**

الاعراس والمنشآت السطحية	المساحة			نوعية التربة	الوضعية العقارية	رقم التصميم	قطعة رقم	اسم وعنوان المالك او المفروض انه المالك	حساب رقم
	النوعية	العدد	س	ار	هـ				
			12	05	00	T4434/37	F1	387	219
								صاحبة الرسم العقاري T4434/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في : 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية جزئي لمساحة قدرها 05 ار 12 س لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_	
			56	30	00	T5968/37	F5	399	224
								صاحبة الرسم العقاري T5968/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار المغارة جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_	
			58	70	01	T 5947/37	F5	467	273
								صاحبة الرسم العقاري T5947/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_	
			31	01	00	T4442/37	F5	468	274
								صاحبة الرسم العقاري T4442/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_	
7 7 2	البطم كبير البطم صغير البري متوسط	43	62	00	T 4845/37	F5	473	276	صاحبة الرسم العقاري T4845/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_
4 1	البطم متوسط البري صغير	68	04	00	T 4438/37	F5	507	295	صاحبة الرسم العقاري T4438/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_
			94	59	00	T4497/37	F4	554	319
								صاحبة الرسم العقاري T4497/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاوانات _ يشهد المحافظ على الاملاك العقارية بتاوانات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزح ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء_ المديرية العامة للمياه_	

سد سيدي عبو بإقليم تاونات وتازة

الحقينة

الأملك الحسنة

حساب رقم	اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك	قطعة رقم	رقم التصميم	الوضعية العقارية	نوعية التربة	المساحة			الانغراس والمنشآت السطحية	
						هـ	ار	س	النوعية	العدد
385	وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار المغارة جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاونات	708	F4	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	30	86	مبنى بالاجور والاسمنت سقف بالاسمنت المسلح ضالة بالاسمنت المسلح	6 268,00 م ² 186,11 م ²
		1440	F7	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	17	27		
		2377	F8	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	02	10		
		2560	F8	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	14	30		
		2641	F11	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	08	85		
		2642	F11	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	01	93		
		2925	F11	غير محفظة	أرض فلاحية بورية	00	30	84		
		2563	F11	50293/21	أرض فلاحية بورية	00	34	09		
		2726	F11	50294/21	أرض فلاحية بورية	00	02	57		
		2727	F11	50294/21	أرض فلاحية بورية	00	15	78		
385a	صاحبة الرسم العقاري 50293/21: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار المغارة جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاونات مشروع نزاع الملكية المقيد بتاريخ: 12/12/2022 (سجل: 125 عدد: 917) فيما يخص قطعة أرضية مساحتها: 34 آر 09 س تقريبا، لفائدة وزارة التجهيز والماء، قصد بناء سد سيدي عبو -الحقينة- بإقليمي تاونات وتازة.									
385b	صاحبة الرسم العقاري 50294/21: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار المغارة جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاونات مشروع نزاع الملكية المقيد بتاريخ: 12/12/2022 (سجل: 125 عدد: 919) فيما يخص قطعة أرضية مساحتها: 15 آر 78 س تقريبا، لفائدة وزارة التجهيز والماء، قصد بناء سد سيدي عبو -الحقينة- بإقليمي تاونات وتازة.									
500	صاحبة الرسم العقاري T4709/37: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوار بوجدار جماعة عين معطوف قيادة عين عائشة إقليم تاونات يشهد المحافظ على الأملك العقارية بتاونات بمقتضى مطلب تقييد المؤرخ في : 04/01/2022 تم تقييد مشروع نزاع ملكية كلي لفائدة وزارة التجهيز و الماء -المديرية العامة للمياه-	486	F5	T4709/37	أرض فلاحية بورية	00	26	73	الزيتون كبير	4

سد سيدي عبو بإقليم تاونات وتازة

الحقينة

ذوى الحقوق

حساب رقم	اسم وعنوان ذوي الحق السطحي أو المفروض أنه كذلك	قطعة رقم	النوعية	العدد	الوحدة
1/2568	وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دوارالروف جماعة البرارحة قيادة مسيلة إقليم تازة	2568	الزيتون كبير	2	
2/2355	الأحباس دوارالروف جماعة البرارحة قيادة مسيلة إقليم تازة	2355	الزيتون كبير	1	

المادة الثانية. - ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026).

الإمضاء : نزار بركة.

وبعد الاطلاع على موافقة ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 10 سبتمبر 2025 ؛ وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والماء بتاريخ 16 يوليو 2025 ؛ وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة بني سميح خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2025 ؛ وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 17 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2025 بمقر الجماعة الأنفة الذكر، قرر ما يلي :

مادة فريدة

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح بإقليم شفشاون (المخطط رقم PDAR 05/2025 AUTE) الملحق بأصل هذا القرار.

قرار لوالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 853.26 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2862.25 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1447 (5 ديسمبر 2025) بتفويض الإمضاء،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على قرار عامل إقليم شفشاون الملحق بهذا القرار المتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة (المخطط رقم PDAR/02/2025 AUTE).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026).

الإمضاء : يونس التازي.

*

* *

قرار لوالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 705.26 صادر في 13 من شوال 1447 (فاتح أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2862.25 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1447 (5 ديسمبر 2025) بتفويض الإمضاء،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على قرار عامل إقليم شفشاون الملحق بهذا القرار المتضمن إقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح (المخطط رقم PDAR 05/2025 AUTE).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 13 من شوال 1447 (فاتح أبريل 2026).

الإمضاء : يونس التازي.

*

* *

ملحق بقرار والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 705.26 الصادر في 13 من شوال 1447 (فاتح أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح بإقليم شفشاون

قرار لعامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز بني سميح بجماعة بني سميح بإقليم شفشاون

عامل إقليم شفشاون،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الرأي الذي أبداه ممثل وزارة التجهيز والماء بتاريخ 28 يونيو 2021 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أمتار خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2025 ؛

وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 12 يونيو إلى 11 يوليو 2025 بمقر الجماعة الأنفة الذكر ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة بني بوزرة خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 ؛

وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 19 ماي إلى 18 يونيو 2025 بمقر الجماعة الأنفة الذكر،

قرر ما يلي :

مادة فريدة

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة (المخطط رقم PDAR/02/2025 AUTE) الملحق بأصل هذا القرار.

ملحق بقرار والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 853.26 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بالموافقة على قرار عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة

قرار لعامل إقليم شفشاون

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة أمتار والجزء التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون

عامل إقليم شفشاون،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على موافقة ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 24 يونيو 2024 ؛

مقرر لوالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة رقم 917.26 صادر في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026) بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث طريق التهيئة المحددة في تصميم التهيئة الخاص بصفتي أبي رقرق

والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة،

بناء على القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار صفتي أبي رقرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1514 الصادر في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005) بتطبيق القانون رقم 16.04 ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.23.738 الصادر في 7 صفر 1445 (24 أغسطس 2023) بالموافقة على تصميم التهيئة الخاص بصفتي أبي رقرق والنظام المتعلق به وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى ملف البحث العلني المباشر من 11 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2023 بجماعة الرباط،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث طريق التهيئة المحددة في تصميم التهيئة الخاص بصفتي أبي رقرق، الواردة في الجدول بعده والمعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/500 المرفق بأصل هذا المقرر :

جماعة الرباط

جماعة الرباط				
رقم القطعة الأرضية	مرجعها العقاري	الملاك أو المفترض أنهم كذلك	المساحة بالمتر مربع	التقييدات أو التحملات
1	الرسم العقاري عدد R/8779	1. محمد جبران	280	فيلا بها مرافق و فناء 1. الجدران المشتركة المقيد بتاريخ: 1934/08/29 (سجل 36 عدد 775) 2. المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل 232 عدد 2552) مشروع نزح الملكية
2	الرسم العقاري عدد R/6176	1. أنوار حاكمة بن احمد 2. بوهبة حاكمة 3. كوثر حاكمة 4. محمد طه حاكمة	428	فيلا و بها مرافق 1. الجدران المشتركة المقيد بتاريخ: 1933/06/27 (سجل 32 عدد 83) 2. التقيد الاحتياطي لأجل الحجارة المقيد بتاريخ: 1999/4/12 (سجل 232 عدد 2552) لمشروع نزح الملكية لفائدة جماعة الرباط حسان ،
3	الرسم العقاري عدد R/8831	نقابة الملاكين المشتركين	438	الأجزاء المشتركة من العمارة 1. المقيد بتاريخ: 1976/02/24 (سجل 15 ت عدد 651) الشروط و الالتزامات المنصوص عليها في نظام الملكية المشتركة 2. الجدران المشتركة المقيد بتاريخ: 2005/03/08 (سجل 53 ت عدد 1204)
	الرسم العقاري عدد R/67390	1. عبدالعزيز علي المربع عسيري بن حرقش	86	مرآب و فناء الكائن ما بين الطابق الأرضي و الأول 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل 232 عدد 2552) تقيد احتياطي لمشروع نزح الملكية لفائدة جماعة الرباط حسان
	الرسم العقاري عدد R/67391	1. غزلان الطاهري العلوي بنت مولاي العربي 2. فاني الطاهري العلوي بنت مولاي العربي 3. يوسف الطاهري العلوي بن مولاي العربي 4. فتحة الغراوي بنت الطيب	50	مرآب و فناء ما بين الطابق الأرضي و الأول 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقا للقانون و النظام الخاضع لهما الملك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل 232 عدد 2552) تقيد احتياطي لمشروع نزح الملكية

مرآب كان بالمدخل الأرضي 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقاً للقانون والنظام الخاص لهما المالك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. التقيد الإحتياطي المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل عدد 232) لمشروع نزح الملكية كافة الملك	48	1. الجماعة الحضرية للرباط	الرسم العقاري عدد R/67392	
شقة بالطابق الأرضي و فناء و عسالة و شرفة و درج 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقاً للقانون والنظام الخاص لهما المالك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل عدد 232) تقيد إحتياطي لمشروع نزح الملكية لفائدة جماعة الرباط حسان	171	1. عبدالعزیز علي المربع عسیری بن حرفش	الرسم العقاري عدد R/67393	
شقة بالطابق الأرضي و فناء و عسالة و شرفة و درج 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقاً للقانون والنظام الخاص لهما المالك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل عدد 232) تقيد إحتياطي لمشروع نزح الملكية لفائدة جماعة الرباط حسان	155	1. غزلان الطاهري العلوي بنت مولاي العربي 2. فائق الطاهري العلوي بنت مولاي العربي 3. يونس الطاهري العلوي بن مولاي العربي 4. فتيحة الغزاوي بنت الطيب	الرسم العقاري عدد R/67394	
شقة بالطابق الأول و فناء فوق السطح و شرفة 1. التحملات و الشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي، طبقاً للقانون والنظام الخاص لهما المالك موضوع هذا الرسم العقاري. 2. مشروع نزح الملكية المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل عدد 232) لفائدة المجموعة الحضرية للرباط	199	1. المجموعة الحضرية للرباط	الرسم العقاري عدد R/67395	
فيلا من طابق بها فناء و حديقة و مرآب و مرافق 1. جدار مشترك المقيد بتاريخ: 1936/10/24 (سجل عدد 43) 2. التقيد الإحتياطي المقيد بتاريخ: 1999/04/12 (سجل عدد 232) تقيد إحتياطي لمشروع نزح الملكية ضد: - بلقاسم دريون - أحمد دريون - عبدالله دريون	395	1. بلقاسم دريون 2. أحمد دريون 3. عبدالله دريون	الرسم العقاري عدد R/13131	4

المادة الثانية. - يفوض حق نزح الملكية إلى مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.

المادة الثالثة. - ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1447 (4 ماي 2026).

الإمضاء: محمد يعقوبي.

نظام موظفي الإدارات العامة

«* تحليلات البيانات الضخمة (Master of Science in Big Data Analytics) : Data Analytics»

«* التكنولوجيا المالية (Master of Science in Financial Technology)»

«- شهادة مهندس زراعي للزراعة والبيطرة ؛

«- شهادة مهندس المياه للمهندسين.

«• درجة مساعد طبي :

.....»

.....»

«• درجة متصرف من الدرجة الثانية :

.....»

.....»

«- شهادة «ماجستير علوم في اللوجستية وتدير سلسلة التوريد» جامعة الأخوين بإفران ؛

«- شهادة ماجستير فنون في الاتصال والإعلام الرقمي (Master of Arts in Communication and Digital Media) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛

«- شهادة ماجستير فنون في الذكاء الاصطناعي والمجتمع البشري (Master of Arts in Artificial Intelligence and Human Society) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛

«- شهادة ماجستير علوم في التسويق الرقمي والتحليلات (Master of Science in Digital Marketing and Analytics) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛

«- شهادة ماجستير علوم في الحكامة والتنمية والسياسات العمومية (Master of Science in Governance, Development and Public Policy) المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران ؛

«- شهادة الماستر في العلوم والتقنيات كليات العلوم والتقنيات ؛

.....»

.....»

«- شهادة العالمية العلوم الإسلامية ؛

«- دبلوم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

نصوص عامة

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 945.26 صادر في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026) بتنفيذ قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تتم، على النحو التالي، مقتضيات المادة الأولى من قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المشار إليه أعلاه رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) :

«المادة الأولى.- تحدد

«• درجة مهندس دولة :

«- شهادة «ماجستير علوم» المسلمة من طرف جامعة الأخوين بإفران في التخصصات التالية :

.....»

.....»

«* الهندسة وعلوم التسيير»

«* الأمن السيبراني (Master of Science in Cybersecurity) ؛

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات الواردة في هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1447 (11 ماي 2026).

الإمضاء : أمل الفلاح.

نصوص خاصة

وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7510 بتاريخ 4 ذي الحجة 1447 (21 ماي 2026) - الصفحة 2857

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 489.26 صادر في 13 من رمضان 1447 (3 مارس 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

بدلاً من :

المادة 15

يتولى قسم تقييم السياسات العمومية المهام التالية :

.....
.....

يقرأ :

المادة 15

يتولى قسم مؤسسة تقييم السياسات العمومية المهام التالية :

.....
.....

«درجة قائد مربّي ممتاز:

.....

.....

«درجة ممرض من الدرجة الأولى :

«- الإجازة المهنية، المعهد العالي لعلوم الصحة
بسطات ؛

« - الإجازة في العلوم التمريضية : تخصص ممرض متعدد
«التخصصات، المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم الصحة
بسطات ؛

« - الإجازة في ممرض صحة الأسرة والصحة الجماعية المسلمة
«من طرف المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات.

«درجة قابلة من الدرجة الأولى :

«- الإجازة المهنية، مسلك : القابلات لعلوم الصحة
بسطات ؛

« - الإجازة في علوم القبالة المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم
الصحة بسطات.

«درجة تقني الصحة من الدرجة الأولى :

« - الإجازة المهنية المسلمة من طرف بسطات، في
«المسالك التالية :

.....

.....

«* تقني الأجهزة البيوطبية ؛

« - الإجازة في علوم الصحة المسلمة من طرف المعهد العالي لعلوم
الصحة بسطات، في المسالك التالية :

«* تقني في الفيزياء الإشعاعية، علم الأحياء الإشعاعي والحماية
«من الإشعاع ؛

«* تقني الأجهزة والصيانة البيوطبية ؛

«* تكنولوجي المختبر البيوطبي ؛

«* تكنولوجي الصحة والبيئة.

« - شهادة الإجازة المهنية في مسلك الأجهزة للتكنولوجية.
(الباقى لا تغيير فيه.)

مجلس المنافسة

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 29 من شعبان 1447 (18 فبراير 2026) ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) والذي منح أجل عشرة (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي ملاحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 19 من رمضان 1447 (9 مارس 2026) ؛

وبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد اللاه قشاشي ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع الفرع المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) ؛

وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقاً مبدئياً أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت واقتناء أسهم تم إبرامه بين الأطراف المعنية، بتاريخ 23 ديسمبر 2025 والذي ينص على شروط تولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd»، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها، التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه ؛

قرار لمجلس المنافسة عدد 51/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd».

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) طبقاً لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد تأكد رئيس الفرع من توفر النصاب القانوني لأعضاء الفرع طبقاً لمقتضيات المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس ؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 024/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، المتعلق بتولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd» ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعيار رقم 029/2026 بتاريخ 24 من شعبان 1447 (13 فبراير 2026) القاضي بتعيين السيدة بهيجة ستوات مقررة في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

• **الجهات المستهدفة:** «Ballestra S.p.A.» وهي شركة أسهم خاضعة للقانون الإيطالي، مسجلة بالسجل التجاري لميلانو تحت عدد 13335930155، والكائن مقرها الاجتماعي في Via P. Portaluppi، 17، Milan، Italie، وهي تمتلك شركتين تابعتين تدخلان ضمن نطاق العملية :

- شركة «Buss ChemTech AG»: وهي شركة أسهم خاضعة للقانون السويسري، الكائن مقرها الاجتماعي ب Prattel, Canton 4133، والمسجلة بالسجل التجاري ب de Bâle-Campagne, Suisse، Canton Basel Landshaft تحت رقم 3-390.009.280.CH :

- شركة «Ballestra Engineering and Projects Pvt. Ltd» : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الهندي، الكائن مقرها الاجتماعي ب Unit No.0301i To 0301m، 3^{ème} étage, Brigade Twin Towers, Tower - 2 (beacon), pid No. 2-190-11/1-4 Cts No. 1529, Municipal No. 11/1-4, Yeswanthpura, Bangalore, Karnataka, India، والمسجلة بالسجل التجاري ب Bangalore تحت رقم U74999KA2022FTC162135.

وتنشط الشركة المستهدفة إلى جانب شركتيها التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd»، في تصميم وتركيب وحدات الإنتاج الكيميائي والبتروكيميائي، وكذا تطوير تكنولوجيات خاصة في قطاعي الأسمدة والمنتجات الكيميائية. وهي تنشط في هذا المجال وطنيا في المغرب من خلال مجموعة من العقود التجارية التي تربطها بعملائها في المغرب :

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز يهدف إلى توسيع عرض القيمة لدى الجهة المقتنية في قطاعي الكيمياء والأسمدة من خلال اقتناء محفظة إضافية من التكنولوجيات وتقديم عرض أكثر تكاملا في مختلف المشاريع الصناعية. وتندرج هذه الصفقة كذلك ضمن استراتيجية رامية إلى دعم إزالة الكربون بالاعتماد على تكنولوجيات حصرية لتعزيز حضور مجموعة «Maire» في هذا المجال :

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من الملحق رقم 1 المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق الأسقف المحددة بمقتضى المادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه ، كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة :

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd»، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه :

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1.2 مليار درهم؛ علاوة على تجاوز رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أطراف في عملية التركيز، مبلغ 50 مليون درهم، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه :

وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :

• **الجهة المقتنية:** «NextChem S.p.A» وهي شركة أسهم خاضعة للقانون الإيطالي، مسجلة بالسجل التجاري لروما تحت عدد 16951401005، والكائن مقرها الاجتماعي في Via di Vannina، 88/94، 00156 Rome، Italie. وتنشط الشركة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في خدمة، خصوصا، التحول الطاقوي، وقطاع الكيمياء الخضراء، والاقتصاد الدائري. وبوجه خاص في تطوير الطرق الصناعية وخدمات الهندسة، وكذلك في توريد المعدات والمواد المخصصة لبناء المنشآت الصناعية بشكل عام. وهي شركة تابعة ل «Groupe Maire»، وهي مجموعة صناعية إيطالية، تنشط أساسا في تصميم وتوريد وبناء الوحدات الصناعية على الصعيد العالمي. وتوفر حولا متكاملة في مجال الهندسة والبناء وكذا تكنولوجيات مستدامة في خدمة التحول الطاقوي. ولا تزاو شركة «NextChem S.p.A» ولا مجموعتها أي نشاط تجاري بالمغرب، ولا تحقق فيه أي رقم معاملات :

قرر ما يلي :

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 024/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، يستوفي الشروط القانونية.

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي شركة «NextChem S.p.A» المراقبة الحصرية لشركة «Ballestra S.p.A» والشركتين التابعتين لها «Buss ChemTech AG» و «Ballestra Engineering and Projects Pvt Ltd».

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن الفرع المذكور خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)، طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه برئاسة السيد عبد العزيز الطالبي، وعضوية السيدين منير مهدي والعبد محسوسي.

الإمضاءات :

عبد العزيز الطالبي.

منير مهدي. العبد محسوسي.

قرار لمجلس المنافسة عدد 52/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و «Eurazeo SE».

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتماداً على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» لوحدة الإنتاج الكيميائي ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظراً لخصائص العرض والطلب داخل هاته السوق، فإن تحديد السوق المرجعية لخدمات الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» لوحدة الإنتاج الكيميائي يكون على المستوى العالمي، ويمكن أن يبقى التحديد مفتوحاً، دون الحاجة لتقسيم أدق ؛

وحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتنافسي للعملية المرتقبة الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، أسفر عن كون العملية المبلغة ليس من شأنها أن تخل بالمنافسة في السوق المعنية، وذلك للأسباب التالية :

1 - لعدم وجود ترابط أفقي بين أنشطة الجهات أطراف العملية على المستوى الوطني، نظراً لكون الجهة المقتنية لا تنشط في المغرب وكذا لكون حصة سوق الجهة المستهدفة على مستوى السوق المعنية لا تتجاوز 1 في المائة وطنياً. وبالرغم من وجود ترابط أفقي بين أنشطة الأطراف على المستوى العالمي فإن حصة السوق التراكمية للأطراف ستبقى ضئيلة ولن تتجاوز 3 في المائة عالمياً بعد إنجاز العملية، وبالتالي فلن يترتب عنها أي تغيير في بنية السوق الحالية، من شأنه خلق أو تعزيز وضع مهيمن داخلها ؛

2 - لعدم وجود ترابط عمودي بين أنشطة الجهات أطراف العملية، وبالتالي فإن العملية لا يترتب عنها أي تأثير عمودي على مستوى السوق المعنية لخدمات الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» لوحدة الإنتاج الكيميائي على المستوى الوطني ؛

3 - لا يوجد أي ترابط تكتلي بين أنشطة الجهة المقتنية والجهة المستهدفة داخل السوق المعنية لخدمات الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» لوحدة الإنتاج الكيميائي على المستوى الوطني.

وحيث إنه انطلاقاً مما سبق واستناداً إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، والأبحاث التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، تبين على أن عملية التركيز المبلغة لن يترتب عنها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية أو في جزء مهم منهما،

وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق مبدئي بين أطراف العملية بتاريخ 3 أكتوبر 2025، ينص على شروط تولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و«Eurazeo SE»، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه؛

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 بالمائة من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و«Eurazeo SE»، كما أنه سيتم إبرام اتفاق مساهمين لاتخاذ القرارات الاستراتيجية للجهة المستهدفة، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1.2 مليار درهم، علاوة على تجاوز رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، مبلغ 50 مليون درهم، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد تأكد رئيس فرع مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء الفرع طبقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 23/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) المتعلق بتولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و«Eurazeo SE»؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعباد رقم 2026/28 بتاريخ 24 من شعبان 1447 (13 فبراير 2026)، والقاضي بتعيين السيدة سناء الحجوي مقررة في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026)؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026)، والذي منح أجل 10 أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول عملية التركيز أعلاه؛

وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي ملاحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 21 من رمضان 1447 (11 مارس 2026)؛

وبعد تقديم المقررة العامة المساعدة السيدة رجاء مغربي ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع الفرع المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)؛

وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :

- الجهتين المقتنيتين :

• شركة «Eiffel Investment Group SAS» هي شركة إدارة محافظ الاستثمار تم إحداثها وفق القانون الفرنسي، يقع مقرها الاجتماعي ب 22 rue de Marignan 75008 باريس بفرنسا، وهي مسجلة بالسجل التجاري والشركات بباريس تحت عدد 510813991. وهي تابعة للمجموعة الفرنسية «Impala» المتخصصة في الاستثمارات الخاصة بما فيها الاستثمارات الطويلة الأمد في قطاعات الصناعة والطاقة والمواد الاستهلاكية والخدمات والمجال المالي سواء في فرنسا أو على الصعيد الدولي. وترتكز استراتيجيتها على نهج لإدارة الأعمال تستهدف خلق قيمة مستدامة بواسطة استثمارات المراقبة والنمو من أجل دعم تطوير وتحول شركات محفظتها الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة، بما في ذلك «Eiffel Investment Group SAS»، ليس لها أي نشاط على مستوى السوق الوطنية ؛

• الشركة الاستثمارية «Eurazeo SE» هي شركة أوروبية مدرجة في البورصة، يوجد مقرها الاجتماعي ب 66, rue Pierre Charron 75008 باريس بفرنسا وهي مسجلة بالسجل التجاري والشركات بباريس تحت عدد 692030992. وتمتلك هذه الشركة محفظة استثمارية مكونة من أصول متنوعة. ويرتكز نشاطها على الكشف عن إمكانات التحول لدى الشركات المتضمنة في محفظتها، بمختلف أحجامها، وتسريع هذه الإمكانيات وتعزيزها بواسطة ثلاثة أشكال من الاستثمار: رأس المال (الملكية الخاصة)، الديون الخاصة والأصول المادية. وتنشط مجموعة «Eurazeo SE» على مستوى السوق الوطنية بواسطة الشركات التابعة لها «Planet Payments Services UK SARL» و «Worldstrides SARL» و «Questel SAS» و «Scaled Agile Inc» و «Flash Maroc» و «Redspher SARL AU» و «Altair group SAS» و «I-Tracing» و «SAS» و «Ekoscan SAS» و «Diffusely SAS» و «UTAC Maroc SARL» ؛

- الجهة المستهدفة : شركة «Segula Holding SAS» شركة أسهم مبسطة يقع مقرها الاجتماعي ب 103 Boulevard de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie والشركات في Nanterre تحت عدد 343166393. وهي الشركة الأم للمجموعة العالمية، من أصل فرنسي، «Segula» المتخصصة في أشغال الهندسة والاستشارة في مجال التكنولوجيا. تنشط بشكل خاص في قطاع السيارات والفضاء والدفاع والطاقة والسكك الحديدية. وتنشط هذه المجموعة على مستوى السوق الوطنية

بواسطة الشركات التابعة لها «Segula Maroc Africa SA» و «SMAF» و «Segula Morocco SARL (SM)» و «Simra Maroc SA» و «Simra Tanger SARL» ، والشركة العقارية «RDO SARL» التابعة لشركة «Simra Maroc SA» ؛

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي يندرج في إطار الاستراتيجيات الاستثمارية للجهتين المقتنيتين، مجموعة «Impala» وشركة «Eurazeo SE»، وللتين تعتبر أن الجهة المستهدفة تتيح فرصة استثمارية مهمة سيتم دعم تطورها من قبل المستثمرين وذوي الخبرة ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق التي وفرها الطرف المبلغ، تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، سوق الخدمات والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من الملحق رقم 1 المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره و تميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع الخدمات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي السوق الشاملة لأشغال الهندسة والدراسات التقنية، دون الحاجة إلى تحديد أدق نظرا إلى طبيعة هذه العملية ولغياب أي أثر سلبي لها على المنافسة في السوق المرجعية المعنية ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص العرض والطلب داخل هاتين السوق، فإن السوق المرجعية هي ذات بعد وطني، إلا أن تحديدها يمكن أن يبقى مفتوحاً دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛

وحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، خلصت إلى أن العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي من شأنه أن يخل بالمنافسة في السوق الشاملة لأشغال الهندسة والدراسات التقنية وخاصة السوق الفرعية للسيارات، نظرا للاعتبارات التالية :

- أولا، غياب أي تقاطع بين نشاط الشركة المستهدفة «Segula Holding SAS» وشركة «Eiffel Investment Group SAS» ومجموعتها الأم «Impala»، كونهما لا تنشطان على مستوى السوق الوطنية ؛

قرار لمجلس المنافسة عدد 53/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركتي «HongShan» و «Capital Advisors Limited» و «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد تأكد رئيس فرع مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء الفرع طبقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة ؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 030/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026) المتعلق بتولي صناديق تديرها أو تقدم لها الاستشارة شركة «HongShan Capital Advisors Limited» وشركة «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها، عبر اقتناء نسبي 51,97% و 18,88% على التوالي من رأسمال شركة «GG11 SpA» وحقوق التصويت المرتبطة به، والتي ستقتني بدورها، بصفة غير مباشرة، نسبة 100% من رأسمال شركة «Golden Goose Group SpA» وحقوق التصويت المرتبطة به ؛

- ثانيا، تقاطع أنشطة شركة «Eurazeo SE» والمجموعة المستهدفة «Segula» على مستوى السوق المعنية لن يترتب عنه إحداث أو تعزيز لوضعية هيمنة اقتصادية في هذه السوق التي تبقى سوقا مفتوحة وتعرف تعددا للفاعلين ووجود منافسين لأطراف العملية علاوة على أن حصة السوق التراكمية للأطراف المعنية تبقى محدودة إذ تتراوح بين 0 و 10 بالمائة ؛

وحيث إنه لن يترتب عن العملية المبلغة أي تأثير عمودي وتكتلي سلبي على المنافسة لكون حصص سوق الشركة المستهدفة ضئيلة وبالتالي فإن إنجاز هذه العملية ليس من شأنه غلق الأسواق القبلية أو البعدية للسوق كما أن أطراف العملية ليس لها القدرة لإغلاق السوق أمام المنافسين والزبناء، وهو ما يقلل من إمكانية لجوء الأطراف لبعض الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة أو الحد منها ؛

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، وكذا الأبحاث التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، تبين أن عملية التركيز الاقتصادي المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية المعنية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 23/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، يستوفي الشروط القانونية.

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة المشتركة لشركة «Segula Holding SAS» من طرف شركتي «Eiffel Investment Group SAS» و «Eurazeo SE».

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن فرع مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، برئاسة السيد عبد العزيز الطالبي، وعضوية السيدين منير مهدي والعبد محسوسي.

الإمضاءات :

عبد العزيز الطالبي.

العبد محسوسي.

منير مهدي.

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي صناديق تديرها أو تقدم لها الاستشارة شركة «HongShan Capital Advisors Limited» وشركة «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1.2 مليار درهم؛ علاوة على تجاوز رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، مبلغ 50 مليون درهم، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :

- الجهة المقتنية غير المباشرة الأولى : صناديق تديرها أو تقدم لها الاستشارة شركة «HongShan Capital Advisors Limited» وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة لقانون جزر كايمان (Cayman Islands)، يقع مقرها الاجتماعي بمكاتب شركة Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands ومسجلة تحت عدد 153398 وهي شركة رائدة في إدارة محافظ الاستثمار والأسهم الخاصة في قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والمواد الاستهلاكية ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعباد رقم 2026/036 بتاريخ فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) والقاضي بتعيين السيد عصام سواري مقررا في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 6 رمضان 1447 (24 فبراير 2026) ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول عملية التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026) والذي منح أجل 10 أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي ملاحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في الاسواق المعنية ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026) ؛

وبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الهادي الفلاح ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) ؛

وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد بيع وشراء وكذا اتفاقية إطار للاستثمار مبرمين بين أطراف العملية بتاريخ 19 ديسمبر 2025، يحددان شروط تولي صناديق تديرها أو تقدم لها الاستشارة شركة «HongShan Capital Advisors Limited» وشركة «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي لسوق تصنيع وبيع المنتجات الفاخرة، وبالنظر إلى خصائص العرض والطلب في السوق المعنية، فإنه يبقى ذا بعد وطني على الأقل كما يمكن أن يكون ذا بعد عالمي، غير أنه وبالنظر إلى طبيعة العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى هذا التحديد مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق؛

وحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، أسفر عن كون العملية المبلغة ليس من شأنها أن تخل بالمنافسة في السوق المعنية، نظرا للاعتبارات التالية :

- أولا، بالرغم من وجود ترابط أفقي بين أنشطة الجهة المستهدفة وشركة «AMI PARIS» التابعة للجهة المقتنية الأولى بالمغرب، فإن هاته الشركة متخصصة في الملابس الجاهزة والإكسسوارات بينما تركز الجهة المستهدفة على الأحذية الرياضية؛

- ثانيا، لكون السوق المعنية لن تعرف تغييرا مهما بعد إتمام العملية نظرا لكون حصة السوق التراكمية للأطراف ستبقى ضئيلة ولن تتجاوز 1% بعد إنجاز العملية؛

- ثالثا، لعدم وجود أي ترابط عمودي بين أنشطة أطراف عملية التركيز من شأنه أن يؤثر سلبا على المنافسة عبر إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه داخل السوق المذكورة، أو آثار مرتبطة باحتمالية منع أو تقييد ولوج منافسيهم وزبائنهم، كليا أو جزئيا على مستوى الأسواق القبلية والبعدية؛

- رابعا، لغياب أي تأثيرات تكتلية سلبية على المنافسة عبر ممارسة بيع مقيدة أو مرتبطة من شأنها تقييد المنافسة في السوق المرجعية؛

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة وكذا الأبحاث التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، تبين على أن عملية التركيز الاقتصادي المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية المعنية أو في أي جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 030/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 28 من شعبان 1447 (17 فبراير 2026)، يستوفي الشروط القانونية.

- الجهة المقتنية غير المباشرة الثانية : «Temasek Holdings (Private) Limited» شركة خاصة معفاة من الأسهم خاضعة للقانون السنغافوري، يقع مقرها الاجتماعي بـ 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium @ Orchard Singapore, 238891, Singapour، ومسجلة تحت عدد 197401143C، وهي شركة استثمارية تتوفر على شبكة عالمية تضم 13 مكتبا. بلغت قيمة المحفظة الصافية لهذه الشركة، إلى غاية 31 مارس 2025، ما مجموعه 434 مليار دولار سنغافوري، مستثمرة بشكل أساسي في سنغافورة وبقيّة دول آسيا، وشملت قطاعات عدة كالنقل والصناعة، الخدمات المالية، الاتصالات، الإعلام والتكنولوجيا، السلع الاستهلاكية والعقارات، فضلاً عن علوم الحياة والصناعات الغذائية؛

- الجهة المقتنية بصفة مباشرة : «GG12 SpA» شركة مساهمة خاضعة للقانون الإيطالي، يقع مقرها الاجتماعي بـ 1 Via Pietro Paleocapa, Milan, Italy، ومسجلة بسجل الشركات لـ Milan, Monza-Brianza, Lodi تحت عدد 14436160965، وهي شركة قابضة مملوكة بنسبة 100%، بصفة غير مباشرة، لصناديق تديرها أو تقدم لها الاستشارة شركة «HongShan Capital Advisors Limited»، وستستحوذ، بصفة غير مباشرة، بعد إنجاز العملية على 100% من رأسمال شركة «Golden Goose Group SpA» وحقوق التصويت المرتبطة به؛

- الجهة المستهدفة : شركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها؛

- «Golden Goose Group SpA» شركة مساهمة خاضعة للقانون الإيطالي، يقع مقرها الاجتماعي بـ Via Privata Ercole Marelli 10, Milan, Italie، ومسجلة بسجل الشركات لـ Milan, Monza-Brianza, Lodi تحت عدد.

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث استنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من الملحق رقم 1 المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق تصنيع وبيع المنتجات الفاخرة، دون الحاجة لتقسيم أدق نظرا لغياب أي تأثير سلبي للعملية على المنافسة في السوق الوطنية؛

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي شركتي «HongShan Capital Advisors Limited» و «Temasek Holdings (Private) Limited» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة «Golden Goose Group SpA» وجميع الشركات التي تساهم في رأسمالها.

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن فرع مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)، طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، برئاسة السيد عبد العزيز الطالبي، وعضوية السيدين منير مهدي والعبد محسوسي.

الإمضاءات:

عبد العزيز الطالبي.

منير مهدي. العبد محسوسي.

قرار لمجلس المنافسة عدد 54/ق/2026 صادر في 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) المتعلق بتولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA».

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026) طبقاً لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة طبقاً لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 011/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 8 شعبان 1447 (28 يناير 2026)، المتعلق بتولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA»؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعباد رقم 2026/016 بتاريخ 13 من شعبان 1447 (2 فبراير 2026)، والقاضي بتعيين السيدين حمزة ابسينة ومحمد بنعكيد مقررين في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 15 من شعبان 1447 (4 فبراير 2026)؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026)، والذي منح أجل عشرة (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول عملية التركيز أعلاه؛

وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي ملاحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 19 من رمضان 1447 (9 مارس 2026)؛

وبعد تقديم المقرر العام لمجلس المنافسة ومقرري الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)؛

وحيث إنه حسب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقاً مبدئياً أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1.2 مليار درهم، علاوة على تجاوز رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، مبلغ 50 مليون درهم كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :

- **الجهة المقتنية :** «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle» LLC وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة بالأسهم خاضعة للقانون الموريسي، والكائن مقرها الاجتماعي بـ «5th Floor, Nexsky Building, Ebène Cybercity, 72201, Maurice» وهي مسجلة بالسجل التجاري للشركات بدولة «Maurice» تحت رقم C150672. وهي صندوق استثماري مخصص للمؤسسات المالية الأفريقية في مجال الحلول المبتكرة في الخدمات المالية ؛

- **المساهم الأصلي :** «Equity Invest SA» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، والكائن مقرها الاجتماعي بـ 200 شارع غاندي، الدار البيضاء، وهي مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم 219277. وهي شركة قابضة تنشط من خلال الشركات التابعة لها في تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات، كالصناعة والقطاعين البنكي والتكنولوجي ؛

- **الجهة المستهدفة :** «Vantage Payment Systems SA» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، والكائن مقرها الاجتماعي بـ 200 شارع غاندي، الدار البيضاء، وهي مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم 232061. وهي تنشط في سوق الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت باستخدام البطاقة ؛

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي سيمكن الجهة المقتنية من تسريع نمو الجهة المستهدفة وتعزيز مكانتها في السوق المعنية بالعملية من خلال الاعتماد على خبرتها وتجربتها في سوق ذات آفاق نمو واعدة ؛

وحيث إن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع مذكرة استثمار موقعة ما بين أطراف العملية بتاريخ فاتح ديسمبر 2025، والتي تنص على شروط تولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA» عبر اقتناء نسبة 0,00025 % من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به في مرحلة أولى، على أن يتم اقتناء نسبة 49,9% على الأقل من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به في مرحلة ثانية وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2028، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه، كما أن اتفاق المساهمين يخول للأطراف المعنية المراقبة المشتركة للجهة المستهدفة من خلال ضرورة الموافقة على القرارات الاستراتيجية التي تمهدها ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA» عبر اقتناء نسبة 0,00025% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به في مرحلة أولى، على أن يتم اقتناء نسبة 49,9% على الأقل من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به في مرحلة ثانية وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2028، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛

قرر ما يلي :

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 011/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 8 شعبان 1447 (28 يناير 2026)، يستوفي الشروط القانونية.

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي شركة «AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC» المراقبة المشتركة لشركة «Vantage Payment Systems SA»، إلى جانب المساهم الأصلي شركة «Equity Invest SA».

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 شوال 1447 (24 مارس 2026)، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسادة عادل بوكبير وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.

الإمضاءات :

أحمد رحو.

حسن أبو عبد المجيد.

عادل بوكبير.

قرار لمجلس المنافسة عدد 55/ق/2026 صادر في 8 شوال 1447 (27 مارس 2026) المتعلق بالطلب المقدم من لدن شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» والرامي إلى الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقها، سوق المنتج والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من الملحق رقم 1 المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، المرفق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت باستخدام البطاقة ؛

غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، يمكن أن يبقى تحديد السوق المعنية مفتوحا دون الحاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص العرض والطلب، فإن تحديد السوق المعنية يكون على المستوى الوطني ؛

إلا أنه وبالنظر إلى طبيعة العملية وأنشطة الأطراف المعنية، فيمكن أن يبقى التحديد الجغرافي للسوق المعنية مفتوحا دون الحاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛

وحيث إن نتائج التحليل التنافسي الذي أنجزته مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، خلصت إلى أن العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المعنية بالعملية، نظرا لكون الجهة المقتنية لا تنشط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المعنية، وبالتالي فإن إنجاز هذه العملية لن يترتب عنه أي تغيير في بنية السوق أو أي تراكم لحصص السوق لأطراف العملية. إضافة إلى أن وضعية الأطراف بعد العملية، لن تؤهلها لإغلاق هذه السوق المرجعية لتواجد العديد من المنافسين ولكون سوق الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت باستخدام البطاقة تبقى مقننة ؛

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة والأبحاث التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، تبين على أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية المعنية أو في جزء مهم منها،

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 8 شوال 1447 (27 مارس 2026) ؛

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبناء على طلب الحصول على الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أنه : «وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنتاج الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ودون الإخلال به»، والمقدم من طرف شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 060/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026) ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعياذ رقم 2026/71 بتاريخ 6 شوال 1447 (25 مارس 2026)، والقاضي بتعيين السيدة أسماء بالعرج مقررة في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن طلب الحصول على الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، والمقدم من طرف شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» وكذا للخلاصات والتوصيات المبنية عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 8 شوال 1447 (27 مارس 2026) ؛

وحيث إن البت في طلب الاستثناء المذكور يستوجب قبل الشروع في دراسته التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع طلب الحصول على الاستثناء تتعلق بتولي شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» المراقبة الحصرية لقسم اللدائن التقنية (Plastiques Techniques) المملوك لـ «Domo Chemicals»، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1.2 مليار درهم، ورقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، يفوق مبلغ 50 مليون درهم كما هو محدد في المادة الثامنة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :

- **الجهة المقتنية :** «LSF12 Rigel Holdings B.V.» وهي شركة خاضعة للقانون الهولندي، والكائن مقرها الاجتماعي في 38، شارع Via Alessandro Manzoni ، ميلانو، إيطاليا، والمسجلة بالسجل التجاري الهولندي تحت رقم 96053992. وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار «Lone Star Fund XII, L.P.» الذي ينشط عالميا في مجال الاستثمار في العقارات، وأسهم الشركات، والائتمان، وغيرها من الأصول المالية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ؛

- **الجهات المستهدفة :** تتمثل في مجموعة من الشركات والأصول والعقود التجارية وكذا المستخدمين المكونة لقسم اللدائن التقنية (Plastiques Techniques) المملوك من قبل «Domo Chemicals» ؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، فإن طلب الحصول على الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 من القانون المذكور يندرج في إطار حالة الضرورة الخاصة المعللة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة أمام المحكمة التجارية بمدينة «ليون»، وذلك حسب ما جاء في الطلب على خلفية الصعوبات المالية التي تواجهها شركة «Polytechnyl SAS» التابعة لشركة «Domo Chemicals Holding NV»، بحيث أن هذه الوضعية تعكس تدهورا ملحوظا في المؤشرات المالية للشركة المعنية، نتيجة اختلال توازنها الاقتصادي والمالي، وهو ما يبرر، حسب ما جاء في الطلب، اللجوء إلى مسطرة استثنائية قصد الحفاظ على نشاطها وضمان استمرارية وحدتها الإنتاجية ؛

(Plastiques Techniques) المملوك لـ «Domo Chemicals»، وذلك وفق الشروط والكيفيات المبينة في هذا القرار ودون الإخلال بحق المجلس في اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادتين 15 و17 من القانون السالف الذكر بعد دراسة الملف، مع ضرورة التزام شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» بما يلي :

- الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء قد ينتج عنه تنفيذ العملية بطريقة لا رجعة فيها أو الدخول في اتفاقيات يمكن أن تمنع أو تجعل من الصعب بيع أصول الشركات المستهدفة للأغيار في حالة ما إذا كان القرار النهائي لمجلس المنافسة في الموضوع يقضي بحظر هذه العملية أو فرض تدابير بنوية تهدف إلى بيع جزء من أصول الشركات المستهدفة ؛

- الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه تعديل هيكل بنية المنافسة في السوق.

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1447 (27 مارس 2026)، طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، بحضور السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة، والسيدة شيماء عبو، والسادة عادل بوكبير وعبد العزيز الطالبي، أعضاء.

الإمضاءات :

أحمد رحو.

عبد العزيز الطالبي.

عادل بوكبير.

شيماء عبو.

وحيث إنه في هذا الإطار، تعترم الجهة المقتنية تقديم عرضها النهائي في أجل أقصاه 3 أبريل 2026 أمام المحكمة التجارية المختصة بمدينة «ليون»، في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة «Polytechnyl SAS»، وذلك قصد اختيار مستثمر يمكنه ضمان استمرارية نشاط هذه الأخيرة ؛

وحيث إنه بالرجوع إلى طلب الاستفادة من الاستثناء المقدم، فإن العملية المزمع إنجازها ستكون الجهة المستهدفة من الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها المالية اتجاه الموردين والزبناء والمستخدمين والدائنين فضلاً عن ضمان استمرارية نشاطها واستدامته،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

إن طلب الحصول على الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، المقدم من طرف شركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 060/ع.ت.إ/2026 بتاريخ 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026) يستوفي الشروط القانونية.

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة، بصفة استثنائية وطبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، لشركة «LSF12 Rigel Holdings B.V.» بتولي المراقبة الحصرية لقسم اللدائن التقنية